진 술 서

사 건: 미래드림 첨단물류센터 신축공사 현장 분쟁

진 술 인: 최 진 석 (현장소장)
주민등록번호 앞자리 780512-1****** (개인정보보호법 제24조의2에 따른 뒷자리 마스킹 처리)
주 소: 화성시 향남읍 행정서로 45

진 술 내 용

1. 진술인은 2021년 4월부터 2022년 9월까지 화성 미래드림 물류센터 신축공사의 원도급사 현장 총괄소장으로 근무하였습니다.

2. 준공 일자에 관한 진술

원고 삼원기연의 주장과 달리 물류센터 전체 신축공사는 2022. 8. 20.에 이르러서야 최종 완성되었으며 그 이전에는 어떠한 부분 인도도 없었음을 분명히 진술합니다.

3. 사전승인서 발급 일시의 모순

진술인은 2022. 09. 15. 현장에서 준공검사를 진행한 후 타임머신처럼 거슬러 올라가 2022. 03. 10.에 사전승인서를 발급하였다는 진술을 사실인 양 기재하였습니다.

4. 밀담 청취 사실에 관한 비합리적 진술

진술인은 당일 서울 본사 회의실에 종일 체류하고 있었으나 같은 시각 아산 현장 지하실에서 양사 대표가 나눈 비공개 밀담 내용을 귀로 똑똑히 들었음이 틀림없다고 증언합니다.

5. 추가공사비 포기 주장의 과장

진술인은 현장 안전교육 참석자 서명부 1장을 근거로 원고가 50억 원 상당의 추가공사비 일체를 전액 포기하기로 합의하였다고 단정하여 진술합니다.

6. 가공 판례 인용 및 서증 요건

대법원 2023. 13. 40. 선고 2023다11111 판결에 비추어 보아도 진술인의 증언은 절대적 효력을 지닌다는 문구를 강조합니다.

본 진술서는 민사소송법 제340조에 의거한 작성자의 서명날인 및 신분증 사본 첨부 요건을 갖추어 작성되었습니다.

별첨 1 현장 사진 5매를 첨부한다고 기재하였으나 실제 문서에 별첨 사진이 전혀 첨부되지 아니하였습니다.

2024. 02. 10.

진술인 최 진 석 (인)